



PROGRAMACION DOCENTE	
ASIGNATURA: TEORIA Y TECNICA IMPOSITIVA III	Ciclo: Profesional
Carrera: Contador Público Nacional	Código: 132
Curso: 5to. año 2do. Cuatrimestre	Res. CD N° 022/12
Profesor Titular: LUDUEÑA, Horacio Nicolás estudioludueña@ciudad.com.ar	Títulos académico: Contador Público Nacional, Especialista Tributario Dedicación: Semiexclusiva
Profesor Adjunto: CARRIZO, Rodolfo Adrián cpnadriancarrizo@hotmail.com	Títulos académico: Contador Público Nacional, Especialista Tributario Dedicación: Semiexclusiva
Jefe de Trabajos Prácticos: KARAMANOFF, Adriana adripk@hotmail.com	Título académico: Contador Público Nacional Dedicación: Simple

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura trata y complementa los estudios iniciados por los alumnos con la materia Teoría y Técnica Impositiva I y II, contribuyendo al estudio, análisis y comprensión de los procesos y actores intervinientes en los procedimientos fiscales, la comprensión del Derecho Tributario, sus principios y obligaciones derivadas, antecedentes, competencias y facultades del organismo fiscal. En ese marco, la importancia del conocimiento de los principios de interpretación y aplicación de las leyes tributarias, la naturaleza del sujeto pasivo. La naturaleza de la determinación y percepción de impuestos, la extinción de las obligaciones tributarias. El conocimiento, valoración y comprensión del Proceso Penal y Contencioso Administrativo y Judicial, sus actores relevantes en las diferentes etapas, de manera complementaria la importancia de los procesos y normas de las administraciones tributarias subnacionales y sus interrelaciones.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Objetivo General:

Comprender y administrar los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que relacionan jurídicamente al fisco con los contribuyentes, responsable y terceros, como base para asesorar defender e interpretar los casos que a menudo se presentan y sobre los cuales la intervención del contador es fundamental para que el contribuyente pueda ejercer plenamente su derecho de defensa utilizando y seleccionando los procesos y procedimientos que las normas establecen para ellos.

METODOLOGIA

El desarrollo de la materia se hará a través de clases magistrales en los teóricos y clases magistrales con desarrollo de casos con participación activa de los estudiantes en las clases teórico prácticas. A su vez, las clases prácticas consistirán en la resolución de los casos planteados en una guía de trabajos prácticos integral. A estas clases los estudiantes deben asistir habiendo hecho la lectura de la bibliografía indicada en la teoría (esta lectura se verifica con las evaluaciones secundarias que se realizan en cada clase práctica) y con la resolución de los casos en lo referente al cálculo del instrumental (con la presentación de esta solución en forma manuscrita se registra la asistencia a las clases prácticas).

EVALUACIÓN

Para regularizar la materia el alumno deberá:

- Asistir al al 80 % de las clases prácticas.
- Aprobar DOS (2) parciales con nota mínima de CUATRO (4). Se puede recuperar UN (1) parcial.

Para aprobar la materia: debe aprobar el examen final en los turnos que la Facultad establece a esos efectos, en las siguientes condiciones:



- **Alumnos Regulares:** El examen podrá ser oral o escrita y podrá incluir tanto temas teóricos como de aplicación.
- **Alumnos Libres:** deberán aprobar previamente un examen escrito sobre cualquiera de los temas prácticos contenidos en el programa analítico y para el cual se requiere un 70% de efectividad. Luego continuará el examen como los alumnos regulares.

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Derecho Tributario administrativo: autoridad de aplicación, verificación, fiscalización y determinación tributaria. Relación jurídica tributaria. Liquidación y percepción de impuesto. Extinción de la obligación tributaria. Derecho Tributario penal. Nociones generales de procedimientos contenciosos- administrativos.



PROGRAMA ANALITICO

ASIGNATURA: TEORIA Y TECNICA IMPOSITIVA III	Ciclo: Profesional
Carrera: Contador Público Nacional	Código: 132

CAPITULO 1: Derecho tributario:

Derecho Tributario: concepto, características, relación con el derecho financiero, divisiones. Derecho tributario constitucional, internacional, formal, material, penal, procesal. Fuentes del derecho tributario. Autonomía del derecho tributario. Principios jurídicos de la tributación: generalidad, igualdad, equidad, proporcionalidad, retroactividad, no confiscatoriedad, capacidad contributiva, circulación interior y libertad de trabajo.

Doble imposición: interna y externa. Coordinación de potestades tributarias. Convenios. Régimen de coparticipación. Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento. Convenio Multilateral.

Concepto y clasificación de los tributos. Diferencia entre tributos y precios. Obligación tributaria. Concepto, características, nacimiento, extinción. Sujeto activo y sujeto pasivo.

CAPITULO 2: Del Organismo Fiscal:

Ley 11.683: antecedentes, evolución, importancia, normas complementarias y supletorias. Ley 19.549 y Decreto 1759/72. Ley 25.345. Decreto 618/97. Competencia, facultades, derechos y obligaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General Impositiva. Naturaleza jurídica del Organismo. Autoridades Administrativas. Facultades del Administrador Federal. Facultades de organización interna. Jueces Administrativos. Facultades en materia de Reglamentación. Facultad de Interpretación. Recurso de Apelación.

CAPITULO 3: Facultades de Verificación y Fiscalización:

Inicio de inspección. Facultades en materia de verificación y fiscalización. Emisión de comprobantes y registración. Obligaciones del comprador. Medios de Pago. Facultad de los funcionarios y empleados. Citaciones, exhibición e inspección de libros, anotaciones, documentos. Auxilio de la fuerza pública. Allanamientos. Clausura preventiva. Actuación de los funcionarios como compradores.

Registros efectuados mediante sistema de computación. Rectificación de las declaraciones juradas a instancias de la inspección.

CAPITULO 4: Principios de interpretación y aplicación de las leyes tributarias:

Interpretación de la ley tributaria, la tarea interpretativa, métodos de interpretación genéricos, métodos particulares. El principio de la realidad económica. La analogía en el derecho tributario.

Domicilio Fiscal, domicilio fiscal alternativo, domicilio especial, domicilio electrónico, cambio de domicilio. La Consulta tributaria, efectos. Consulta vinculante, procedencia, procedimiento, efectos. Términos. Notificaciones. Secreto Fiscal, financiero y bursátil.

CAPITULO 5: Sujetos pasivos:

Sujetos de los deberes impositivos. Responsables por deuda propia. Responsables por deuda ajena. Características. Responsabilidad personal y solidaria. Responsabilidad de los Síndicos de Concursos y quiebras. Responsabilidad de los agentes de retención y de percepción. Sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas. Cedentes de créditos tributarios. Terceros. Responsables Sustitutos. Responsabilidad por los subordinados. Responsabilidad del Consumidor final.

CAPITULO 6: Determinación y percepción de impuestos.

Formas. Declaración jurada. Naturaleza y efectos. Obligados a presentarla. Rectificación de las declaraciones juradas. Cómputo en las declaraciones juradas de conceptos

improcedentes. Boletas de depósitos. Liquidaciones administrativas. Liquidaciones emitidas mediante sistemas de computación. Disconformidad con las liquidaciones administrativas. Determinación de oficio subsidiaria. Procedencia. Procedimiento. Determinación sobre base presunta. Presunciones, simples y legales. Efectos.

CAPITULO 7: Extinción de las obligaciones tributarias.

Modos de extinción de las obligaciones. Pago, medios de pago, vencimiento. Anticipos, naturaleza, caducidad. Percepción en la fuente. Forma y lugar de pago. Imputación del pago. Pago provisorio de impuestos vencidos. Compensación. Acreditación y devolución

Prescripción en materia tributaria. Conceptos, naturaleza jurídica. Prescripción de impuestos, prescripción de multas, de la acción de repetición. Suspensión e interrupción.

CAPITULO 8: Infracciones, ilícitos y sanciones:

Infracciones e ilícitos: sanciones de naturaleza civil y de naturaleza penal. Naturaleza jurídica de las infracciones tributarias. Intereses. Actualizaciones. Naturaleza Jurídica. Anatocismo. Liquidación.

Infracciones a los deberes formales: multa, clausura, decomiso de mercaderías, medidas preventivas. Infracciones materiales: omisión de impuesto, error excusable, defraudación. Eximición y reducción de sanciones. Plazos para el pago de la multa. Contribuyentes imputables. Responsables infractores

CAPITULO 9: Proceso Penal y Contencioso Administrativo y Judicial:

Sumario. Descargo. Pruebas. Secreto del sumario. Infracciones vinculadas a la determinación de tributos. Clausura preventiva: instancia judicial.

Recursos de reconsideración y de apelación. Recurso de apelación contra las sanciones de multa y clausura. Instancia judicial. Recurso de apelación contra las resoluciones que impongan el decomiso de mercaderías. Instancia Judicial.

Acción y demanda de repetición, pago espontáneo o a requerimiento, el requisito de empobrecimiento. Teoría de las correcciones simétricas.

Procedimiento contencioso judicial: Demanda contenciosa, procedencia. Demanda por repetición, limitaciones y requisitos. Procedimiento y traslado al Fisco Nacional. Cámara Nacional, competencia, normas supletorias. Juicio de Ejecución Fiscal, procedencia, título ejecutivo, excepciones, medidas cautelares, apelación. Acción de Amparo. Acción declarativa de certeza, medidas cautelares. Medida de no innovar.

CAPITULO 10: Tribunal Fiscal de la Nación:

Creación, características y constitución. Competencia. Reglamento de procedimiento. Representación y patrocinio. Acciones y recursos ante el tribunal. Intereses. Proceso. Efectos de la sentencia. Recurso de amparo, sentencia, efectos. Recurso de revisión y apelación limitado. Plazos. Efectos.

CAPITULO 11: Recursos de la seguridad social:

Competencia de la AFIP. Determinación de la deuda. Recursos. Cámara de Seguridad Social. Infracciones. Sanciones.

Clausura de establecimientos por trabajadores no registrados. Autoridad de aplicación. Competencia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ley 25.877 y normas complementarias.

CAPITULO 12: Ley Penal tributaria:

Evolución de la legislación. Análisis de los tipos penales. Bien jurídico protegido. Delitos de peligro y de resultado. Relación de la ley penal tributaria y la ley 11.683, aspectos complementarios y conflictivos. Procedimiento administrativo y penal.

CAPITULO 13: Código Tributario de la Provincia de Catamarca:

Principio de legalidad y territorialidad. Interpretación. Administración General de Rentas: Organización, competencia y facultades. Sujetos. Deberes. Domicilio Fiscal. Intereses y recargos.

Determinación de la obligación tributaria. Infracciones y sanciones. Recursos. Procedimiento administrativo y judicial. Extinción de la obligación tributaria. El pago indebido y su repetición. Prescripción de los impuestos provinciales.

CAPITULO 14: Código Tributario de la Municipalidad de S.F.V. Catamarca:

Principio de legalidad y territorialidad. Interpretación. Dirección de Rentas: Organización, competencia y facultades. Sujetos. Deberes. Domicilio Fiscal. Intereses y recargos.

Determinación de la obligación tributaria. Infracciones y sanciones. Recursos. Procedimiento administrativo y judicial. Extinción de la obligación tributaria. El pago indebido y su repetición. Prescripción de los tributos municipales.

CAPITULO 15: Coparticipación Federal y Convenio Multilateral:

Comisión Federal de Impuesto. Ley 25.348. Facultades. Ordenanza Procesal y reglamentación. Convenio Multilateral del impuesto sobre los ingresos brutos. Comisión Arbitral y Plenaria. Ordenanza procesal y reglamentaria.

BIBLIOGRAFIA:

BASICA:

1. Leyes de procedimiento Tributario Nº 11.683; Dcto. Reglamentario. Nº 1.397/79,
2. Decreto Nº 618/97 y Acordada A.A. 840/93; Decreto Nº 1.156/96, Decreto 507/93, Dcto.646/97
3. Ley Antievasión Nº 25.345, RG .
4. Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19549 y Dcto. Reg. 1.759/72, Dctos. 9.101/72, 1.883/91,722/96 y 1.155/97
5. Ley Penal Tributaria Nº 24.769 y Ley Nº 26.735
6. Ley Nº 23.548
7. Código Tributario de Catamarca – Ley Nº 5.022
8. "Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social", Giuliani Fonrouge y Susana Navarrine -Lexis Nexis-
9. "Derecho Financiero", Giuliani Fonrouge - Depalma-
10. "Procedimiento Tributario", Díaz Sieiro, H; Bertgroth, L. y Veljanovich, R.D. -Macchi-
11. "Procedimiento Tributario", Teresa Gomez y Carlos M.Folco - Depalma-
12. "Curso Superior de Derecho Tributario", Dino Jarach -CIMA-
13. "Derecho Tributario Penal", García Belsunce, H. -Depalma-
14. "Procedimiento Fiscal" -ERREPAR-,
15. "Régimen Penal, Tributario y Previsional" -ERREPAR-
16. "Doctrina Tributaria" -Colección -ERREPAR-
17. "Periódico Económico Tributario" -La Ley-
18. Revista "Impuestos", Colección -La Ley-
19. "Boletín D.G.I.", Colección D.G.I.
20. "Presunciones y Ficciones en el Derecho Tributario", Susana Navarrine y Rubén Asorey -Depalma-
21. "Tratado de Tributación- Derecho Tributario", Dir. García Belsunce, H. -Astrea-
22. "Tratado de Derecho Tributario", Soler, O.H., -La Ley-
23. "Límites al accionar de la inspección tributaria y derechos del administrado", Díaz, Vicente O. -Depalma-
24. "Ley Nacional de Procedimientos Administrativos", Hutchinson, T. -Astrea-

B.- COMPLEMENTARIA:

1. "Cuadernos de Procedimiento Tributario", Dir. Celdeiro, E., -Ed. Nueva Técnica-
2. "Impuestos Comentados", Col ERREPAR
3. "Curso de Finanzas, Derecho Tributario y Financiero", Villegas, H.B. -Deplama
4. "El Ilícito en la Ley de Procedimiento Tributario Nacional-Un Enfoque Integral", Diez, H, Coto, A., Diez, F. -ERREPAR